



PUTUSAN
Nomor 231/Pdt.G/2026/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Korengkeng No.95, Lingkungan II Kelurahan Tuutu Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2026 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah No. 295 /SK /2026/PN Tnn, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dalam Register Nomor 231/Pdt.G/2026/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang Sah dan telah menikah di Minahasa pada tanggal 28 April 2018 yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;

Halaman 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 231/Pdt.G/2026/PN Tnn



2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 8 tahun, lahir di Tondano 30 April 2018 Jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun, lahir di Tondano 26 Juni 2021, Jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai serta harmonis layaknya suami istri pada umumnya;
4. Bahw kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak lepas dari namanya perbedaan pendapat, egois yang berakhir dengan cek cok karena Tergugat juga masih ingin hidup seperti orang yang belum mempunyai kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa cek cok disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dan sifat egois itu karena memang saat awal menikah Penggugat dan Tergugat tergolong usia masih muda sehingga kedewasaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga memang belum belumbisa dijalankan dan masih ketergantungan dengan orang tua;
6. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sejak tahun 2024 sudah tidak baik lagi dimana Penggugat dan Tergugat sudah memilih untuk kembali tinggal dengan orang tua masing-masing sampai dengan saat ini diajukannya Gugatan Perceraian ini;
7. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan di pertahankan serta di persatukan lagi karena dasar Cinta Kasih dalam berumah tangga sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya oleh sebab itu Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 231/Pdt.G/2026/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 28 April 2018 yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 8 tahun, lahir di Tondano 30 April 2018 Jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun, lahir di Tondano 26 Juni 2021, Jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri nanti;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan (surat tercatat) tanggal, 30 April 2026 untuk persidangan tanggal 13 Mei 2026 dan Risalah Panggilan tanggal 18 Mei 2026 untuk persidangan tanggal 3 Juni 2026 telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dipersidangan atau mengirimkan wakilnya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 231/Pdt.G/2026/PN Tnn



1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Penggugat dengan Tergugat, bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Penggugat, bermaterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, bermaterai cukup dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah berjanji dan memberikan keterangan, yaitu:

1. Saksi 1, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tahun 2018;
 - Bahwa setahu Saksi, selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak 1 Penggugat dan Tergugat yang berusia 8 (delapan) tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat yang berusia 4 (empat) tahun;
 - Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun sebagai suami istri;
 - Bahwa setahu Saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat masih sering bergaul bebas dan menjalin hubungan dengan saudara dari Penggugat, sehingga Tergugat kemudian kembali tinggal di rumah orang tuanya;



- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Tateli, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kolongan Kombi;
- Bahwa setahu Saksi, kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat masih dapat bertemu dengan kedua anaknya serta tetap memberikan biaya untuk kebutuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali diupayakan untuk berdamai, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat kesepakatan mengenai perceraian, namun kesepakatan tersebut tidak dibuat secara tertulis;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. Saksi 2, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak 1 Penggugat dan Tergugat yang berusia 8 (delapan) tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat yang berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun sebagai suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat masih sering bergaul bebas dan menjalin hubungan dengan saudara dari Penggugat, sehingga Tergugat kemudian kembali tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 231/Pdt.G/2026/PN Tnn



- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Tateli, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kolongan Kombi;
- Bahwa setahu Saksi, kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat masih dapat bertemu dengan kedua anaknya serta tetap memberikan biaya untuk kebutuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat kesepakatan mengenai perceraian, namun kesepakatan tersebut tidak dibuat secara tertulis;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ataupun sesuatu lagi dan selanjutnya hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya tanpa alasan yang sah untuk itu sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, maka Majelis Hakim berpendapat tetap memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa bahwa perkawinan antara

Halaman 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 231/Pdt.G/2026/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal **28 April 2018**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2023 dikarenakan sering terjadi cek-cok/perbedaan pendapat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai yang cukup sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut layak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevan dengan perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide*. Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2)

Halaman 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 231/Pdt.G/2026/PN Tnn



UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di Minahasa pada tanggal **28 April 2018**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - secara agama kristen, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan yang diterima oleh Tergugat dihubungkan dengan Bukti surat P-1 yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama Kristen dan telah melakukan perkawinan menurut agama Kristen, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tondano berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan mengatur: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2023 oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi cekcok karena masalah Tergugat dekat dengan saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak hidup serumah sejak tahun 2023 sampai sekarang oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi cekcok sehingga sulit untuk didamaikan dihubungkan dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan untuk mempertahankan perkawinannya, berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali menjalani kehidupan sebagai suami istri sehingga perkawinan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 231/Pdt.G/2026/PN Tnn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4, diketahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yakni:

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 8 tahun, lahir di Tondano 30 April 2018 Jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -; dan
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun, lahir di Tondano 26 Juni 2021, Jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dalam memberikan perhatian dalam kebutuhan dan tidak hanya dalam pengasuhan Penggugat, pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut sampai ia dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak dengan ayahnya dan anak



dengan ibunya tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang



Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal **28 April 2018** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: -**, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan menurut hukum anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, yakni: **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, lahir di Tondano 30 April 2018, Jenis kelamin Laki-laki dan **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, lahir di Tondano 26 Juni 2021, Jenis kelamin Laki-laki, tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa** untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **Senin, 22 Juni 2026** oleh kami, **I G.N.A. Aryanta Era W, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fikran Warnangan, S.H.**, dan **Ardy Dwi Cahyono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka umum pada hari **Kamis, 25 Juni 2026** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Claudia Augustine**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ansar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIKRAN WARNANGAN, S.H.

I.G.N.A ARYANTA ERA W, S.H., M.H.

ARDY DWI CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP..... Rp50.000,00
2. Biaya Proses Rp100.000,00

Halaman 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 231/Pdt.G/2026/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan.....	Rp16.000,00
4. Materai Putusan	Rp10.000,00
5. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp186.000,00
.....	(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 231/Pdt.G/2026/PN Tnn